

1513959-90.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... patrulhamento quando receberam notícia do roubo e verificaram possíveis vias de fuga. Depararam com o objeto do roubo e abordaram os ocupantes sendo dois indivíduos os ocupantes. Danilo dirigia e o companheiro dele ocupava o lugar do passageiro. Nada de ilícito foi encontrado e disseram que estavam levando o caminhão para "esfriar" e retirar a carga depois. A vítima disse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda -

CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7091, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513959-90.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1513959-90.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO BRASIL DA SILVA e outro

Vistos.

DANIEL TORRES DA SILVA e DANILO BRASIL DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, pois segundo a denúncia, no dia No dia 15 de junho de 2022, por volta das 11h40, na Rua João Tibiriçá, altura do numeral 958, Vila Anastácio, nesta cidade e Comarca da Capital, durante estado de calamidade pública (Decreto Estadual nº 64.879/2020 - COVID-19), os acusados, agindo em concurso e identidade de propósitos, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente na caminhonete Hyundai/HR HDB, placas EQJ5F42 (Carapicuíba - SP), cor branco, fabricação/modelo 2021/2022, chassi 95PZBN7KPNB093796, uma caixa contendo 71 caixas contendo 12 garrafas de Vodca da marca Askov cada, 51 caixas de macarrão, 15 caixas de molho Shoyu da marca Hinomoto, avaliados em cerca de R\$ 161.100,00 (cento e sessenta e um mil e cem reais - auto de exibição, apreensão entrega e avaliação de fls. 06/09 e boletim de ocorrência de fls. 36/39), além de documentos (CNH), cartões de créditos e um aparelho celular da marca Motorola (boletim de ocorrência de fls. 36/39), pertencentes às vítimas Gustavo Silva Moraes e Alessandro Oliveira

Ramalho Junior.

Presos em flagrante, as prisões foram convertidas em preventiva (fls. 69/73). Recebida a denúncia (fls. 107/109), os acusados foram citados pessoalmente (fls. 130/131), tendo apresentado resposta (fls. 142/143). Mantida a decisão que recebeu a denúncia (fl. 149). Durante a instrução foram ouvidas duas vítimas e as testemunhas, sendo os réus interrogados.

Em debates, pelo Ministério Público foi requerida a condenação, nos termos da denúncia.

Pela d. Defesa foi requerida a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou o reconhecimento de crime único, o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, a aplicação de uma única causa de aumento e outros pedidos referentes à eventual aplicação da pena.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 05 e 41/43), auto de reconhecimento (fls. 22 e 25), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), bem como pela prova oral coligida.

Também é incontestado a autoria.

Contrariamente ao quanto alegado, as provas amealhadas confirmam a denúncia e não há de falar-se em dúvidas ou em insuficiência aptas a beneficiar os acusados.

Gustavo Silva Moraes, vítima, qualificada à fl. 32; Disse que estavam fazendo a entrega quando foram abordados por duas pessoas, uma delas armada. Disse que foram subtraídos o veículo, a carga e um celular. Exceto os documentos pessoais, tudo foi recuperado. Na fase policial, foram apresentadas 4 pessoas, tendo reconhecido uma delas, que era aquela que estava armada. Reconheceu pelos cabelos. Não se lembra das roupas. Hoje tem pouca lembrança da fisionomia. Relata cabelos pretos, rapaz moreno. Apresentadas 4 pessoas, não apontou qualquer delas como autor dos fatos. Eles mandaram entregar tudo o que estava no carro, não houve exigência especificamente quanto à carteira.

Juliano Vieira da Costa, Policial Militar, relatou que estavam em patrulhamento quando receberam notícia do roubo e verificaram possíveis vias de fuga. Deparam-se com o objeto do roubo e abordaram os ocupantes sendo dois indivíduos os ocupantes. Danilo dirigia e o companheiro dele ocupava o lugar do passageiro. Nada de ilícito foi encontrado e disseram que estavam levando o caminhão para "esfriar" e retirar a carga depois. A vítima disse que saía da empresa onde carregava quando vieram indivíduos aparentemente armados e lavaram os bens. A arma não foi localizada. Eles descreveram as armas, mas não lembra as características. Pelo narrado não havia terceira pessoa envolvida. Acredita que alguns bens da vítima não tenham sido recuperados. O caminhão foi parado em algum momento na comunidade e parte da carga teria sido retirada. A polícia civil depois fez diligências e localizou parte da carga na comunidade. Acredita que entre a notícia do roubo e a localização do caminhão tenha transcorrido cerca de 30 minutos.

Wellington Luis Da Silva, Policial Militar, qualificado à fl. 04, relatou que estavam em patrulhamento quando o COPOM informou o roubo de um HR de carga havia sido roubado e se deslocava para a Av. Anhaguera. Feito o patrulhamento, depararam-se com a HR com os dois indivíduos dentro. Feita a abordagem, indagados, disseram que tinham praticado o roubo e deixariam o veículo numa rua e buscariam a carga depois. Pelas vítimas foi dito que foi usada arma, porém, não foi encontrada. No DP

foi informado que parte da carga antes da abordagem tinha sido deixada. Os acusados disseram que teriam deixado parte da carga na comunidade.

Alessandro Oliveira Ramalho Junior, vítima, relatou que trabalhava com Gustavo e foram carregar, por volta das 5 horas da manhã. Acredita que tenham sido os últimos a carregarem e ficarem na porta da empresa conferindo notas e separando romaneios. Nesse momento, veio um rapaz pela porta do motorista e outro pela porta do ajudante. Aquele que abordou pela porta do ajudante estava armado e deu voz de assalto, mandando que saíssem do caminhão. Solicitou ainda para retirar o celular, usado para pedir apoio. Aquele que estava ao lado do ajudante tinha os olhos meio puxados e aquele que estava do lado esquerdo usava os cabelos compridos, sem cortar. Não observou tatuagem. O da porta do motorista era de pele branca e o outro, parecia um pouco índio. Foi chamado à delegacia para reconhecimento. Foram apresentadas 4 ou 5 pessoas para reconhecimento, tento reconhecido duas pessoas. As pessoas quando reconhecidas na delegacia vestiam as mesmas roupas da prática dos fatos. Em audiência, apresentadas 4 pessoas, não reconheceu qualquer delas como sendo autora dos fatos. Acredita que os cabelos estejam mudados. Até ser chamado, acredita que tenham transcorrido de 20 a 30 minutos entre o roubo e a localização do caminhão. Quando restituído o caminhão, a carga não estava completa.

DANIEL TORRES DA SILVA confessou a prática dos fatos. Afirmou que trabalhava como vendedor ambulante na Lapa, onde por volta das 06h30min para 07 horas começou a trabalhar quando a mercadoria foi confiscada. Ia embora e parou num bar para comer algo, tendo bebido e ia embora com seu amigo, quando acabaram fazendo esta loucura. Nega que tenham usado arma. Disse que o objeto usado foi uma carteira preta, usada como simulacro.

DANILO BRASIL DA SILVA confessou a prática dos fatos. Disse que tem uma banca onde vende chocolates e balas, tendo perdido a mercadoria por apreensão. Voltava para a casa com Daniel e quando saíram do bar, voltavam quando viram as vítimas paradas junto ao caminhão. Decidiram aborda-las para levar o caminhão. Daniel foi pelo lado do passageiro com a carteira na cintura, simulando uma arma. Afirmo que a carteira estava em poder deles, embora não conste do auto de exibição e apreensão. A abordagem se deu em torno de meia hora depois do roubo. Já tinham tirado parte da carga, numa comunidade, perto de onde moram.

Com efeito, consoante a prova oral, os acusados foram abordados em posse dos bens apreendidos (fls. 10/11), cerca de 30 minutos depois dos fatos. Ainda assim, já tinham realizado a descarga de parte da carga roubada.

Na fase policial, os dois foram reconhecidos como autores dos fatos. Ainda que não tenham sido reconhecidos em juízo, observado o lapso temporal já transcorrido, destaca-se que a vítima, ouvida nesta data, declarou que ambos vestiam as mesmas roupas usadas no instante dos fatos durante o reconhecimento policial. Além disso reportou-se às características físicas com base nas quais o reconheceu (fl. 25).

Por fim, somam-se as confissões dos acusados, pretendendo apenas afastar o emprego de arma de fogo, sustentando que usaram uma carteira. Entretanto, conforme o auto de exibição e apreensão, a carteira não foi apreendida. Observando-se que não houve a restituição da carga integralmente, é certo que não estava no caminhão todo o conteúdo existente na prática do roubo. Possivelmente, a arma, referida pelas duas vítimas e usada para a ameaça para que as vítimas entregassem os bens, poderia ter sido deixada juntamente com a parte da carga. Reconhecido, pois, o emprego da arma de fogo.

Ademais, as vítimas relataram terem sido abordadas cada uma pela porta mais próxima, vendo a arma com um deles. Desta forma, a contra-prova não foi realizada, visto que os acusados não apresentaram o objeto para verificação. A versão de que a carteira teria sumido, posto que não foi restituída a parentes, não encontrou

provas nos autos, tampouco se apresentou motivo concreto para que os policiais assim procederem.

Ainda, frise-se ser desnecessária a apreensão da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena. Neste sentido:

“Criminal. Embargos de divergência no recurso especial. roubo. Emprego de arma. desnecessidade de apreensão e realização de perícia. Utilização de outros meios de prova. incidência da majorante. Embargos conhecidos e rejeitados.

I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF.

II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante.

III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só --desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela instrumento capaz de qualificar o crime de roubo.

IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria.” (STJ, EREsp nº 961.863/RS, 3ª Seção, rel. Min. Gilson Dipp).

No mais, as vítimas relataram que foram abordados pelos acusados ao mesmo tempo, tendo ambos sido encontrados com a carga, evidenciando-se o concurso de agentes.

Com relação ao número de infrações, foram subtraídos o caminhão com a carga, além de documentos pertencentes à vítima Gustravo, os quais não foram recuperados, conforme informado pela vítima. Logo atingidos patrimônios diversos, não cabendo à vítima identificar, no momento do roubo, os bens que lhe sejam particulares. Ao contrário, ao que consta, os assaltantes não formularam qualquer indagação, apoderando-se indistintamente dos bens existentes, em circunstância em que era considerável a existência de bens de mais de uma pessoa, até mesmo porque o caminhão era cupado por duas pessoas. Além disso, Alessandro disse ter solicitado o aparelho celular e que o objeto foi jogado, não lhe sendo indagado se havia algum outro bem ou documento cuja restituição pretendesse.

No mais, não foi apresentada qualquer justificativa que as vítimas tivessem para pretenderem prejudicar ao acusado. Destaco que sobre o depoimento da vítima não recai dúvida o, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu.” (TACRIM-SP 16ª C. AP 132.620-9/9 Rel. Mesquita de Paula j. 03.10.2002 Rolo/flash 1530/186), “Em sede de roubo, é possível que a condenação do agente se escore nas palavras da vítima, quando o seu depoimento na polícia e em juízo for harmônico e coerente, não havendo qualquer motivo para que mentisse, incriminando pessoa até então desconhecida.” (RJTACRIM 37/276) e “Em se tratando de crime de roubo, a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do feito.” (RJTACRIM 36/335).

De igual modo, os depoimentos dos policiais merecerem credibilidade, não havendo fato concreto em sentido contrário.

O concurso de agentes restou evidenciado ante os depoimentos das vítimas e pela

própria abordagem ao acusado, havendo informação de que outro ocupante fugiu.

Em razão da alteração promovida pela Lei nº 13.654/18 que passou a prever o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena em parágrafo destacado das demais causas de aumento de pena, com índice superior de majoração. E havendo a incidência de causas de aumento de pena previstas em parágrafos distintos, é o caso de aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, com incidência apenas da causa que mais aumenta (no caso, o emprego de arma de fogo). A outra causa (concurso de agentes) será considerada como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, na medida em que torna as circunstâncias do crime mais graves, já que o concurso de agentes não apenas facilita o cometimento do delito, como também dá maior garantia de impunidade e segurança na fuga.

Deste modo, a procedência parcial da ação penal é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena:

Com relação ao réu Daniel, tendo em vista que reconhecido, além do emprego de arma de fogo, o concurso de agentes, e ostentando maus reincidentes (19ª Vara Criminal. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 0102634-75.2010.8.26.0050 (050.10.102634-0), Trânsito em Julgado para a Defesa em 09/05/2014, fixo a pena-base em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, resultando em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em segunda fase, verifico que o acusado ostenta uma condenação criminal (22ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0033610-81.2015.8.26.0050 S transitada em 03/06/2016), a qual compenso com a confissão. Afasto a agravante relativa à calamidade pública posto que não demonstrado que tenham se aproveitado desta circunstâncias para a prática dos fatos.

Em terceira fase, em função do emprego de arma de fogo é aplicado o acréscimo de 2/3 (dois terços), resultando em 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Por fim, aplicada regra do concurso formal, incide ainda o acréscimo de 1/6 (um sexto), resultando em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Considerada a reincidência e quantidade de pena estabelecida, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento de pena.

Com relação ao réu Danilo, tendo em vista que reconhecida, além do emprego de arma de fogo, o concurso de atentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal, resultando em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, verifico que o acusado ostenta uma condenação criminal (7ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0005872-11.2021.8.26.0050, com Trânsito em Julgado para a Defesa em 09/12/2020), a qual compenso com a confissão. Afasto a agravante relativa à calamidade pública posto que não demonstrado que tenham se aproveitado desta circunstâncias para a prática dos fatos.

Em terceira fase, em função do emprego de arma de fogo é aplicado o acréscimo de 2/3 (dois terços), resultando em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. Por fim, aplicada regra do concurso formal, incide ainda o acréscimo de 1/6 (um sexto), resultando em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Considerada a reincidência e quantidade de pena estabelecida, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento de pena.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, a fim de CONDENAR os acusados:

DANIEL TORRES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 23 (vinte e três) dias-multa; e

DANILO BRASIL DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, , por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime inicial fechado e 21 (vinte e um) dias-multa, fixados os dias-multa em seu valor unitário mínimo, por inexistirem razões nos autos para sua exacerbação.

Os réus estiveram presos durante todo o curso do processo, não se justificando a concessão do benefício de recorrer em liberdade, sob pena de ofensa à ordem pública, bem como à regular aplicação da lei penal, tendo sido condenados pela prática de crime grave, reincidentes. Indefiro-lhes o direito de apelar em liberdade. Recomendem-se às prisões em que se encontram.

Ficam condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, observado que foram assistido pela Defensoria Pública.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o necessário.

P.I.C.

São Paulo, 02 de dezembro de 2022.

Fabíola Oliveira Silva.
Juíza de Direito.